

1501271-96.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2145604/2022 - DEL.POL.SUZANO, 25247862 - DEL.POL.SUZANO, 2145604 - DEL.POL.SUZANO, 2145604-68.2022.030309 - DEL.POL.SUZANO, CA1193-1/2022 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501271-96.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501271-96.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2145604/2022 - DEL.POL.SUZANO, 25247862 - DEL.POL.SUZANO, 2145604 - DEL.POL.SUZANO, 2145604-68.2022.030309 - DEL.POL.SUZANO, CA1193-1/2022 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adilson Dutra de Souza e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de CARLOS ROBERTO DE FREITAS (nascido em 06/08/1985) e ADILSON DUTRA DE SOUZA (nascido em 17/06/1986), devidamente qualificados nos autos, dados como incursos nas penas do art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, pois, em 28/05/2022, por volta das 17h35, na Rua Trinta, altura do nº 1871, Miguel Badra, neste Município e Comarca de Suzano, trariam consigo, guardariam e teriam em depósito para entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 23 porções de maconha (34,48g), 33 porções de cocaína (6,22g), 24 porções de crack (25,16g) e 28 frascos de lança-perfume, além de R\$ 142,00 em espécie.

Em 28/05/2022, foi homologado o flagrante e convertido em prisão preventiva (fls. 66/68).

Notificados, os Réus apresentaram defesas prévias às fls. 112 e 116/122.

Em 24/06/2022, foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 127/128).

Em 27/09/2022, foi realizada audiência de instrução, em que foram ouvidas testemunhas e interrogados os Réus, sendo declarada encerrada a instrução e revogada a prisão preventiva (fls. 178/179).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação penal, com a condenação dos Réus, nos termos da denúncia (fls. 203/209).

A Defesa do Réu Adilson, em seus memoriais, pugna pela absolvição desse Réu, por falta de prova (fls. 220/222).

Já a Defesa do Réu Carlos Roberto, em alegação finais, aduz a nulidade de sua prisão, por ausência de fundada suspeita que permitisse a abordagem por guardas municipais, que teriam atuado usurpando função das forças de segurança pública, o que contaminaria toda a prova. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, da confissão espontânea e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 225/231).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 10/13), pelo auto de exibição e apreensão da droga e do dinheiro (fls. 16/17), pelo laudo de constatação provisória (fls. 20/23) e pelos laudos de exame químico-toxicológico definitivos (fls. 167/172), produzidos na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

O guarda municipal Matheus Felipe Ribeiro de Sousa declarou que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, uma rua, conhecida como ponto de comércio ilícito de entorpecentes. Virando a esquina, viu o Réu Adilson entregando uma sacola ao Réu Carlos Roberto, o que, juntamente com o local onde estavam, levantou suspeita e motivou a abordagem. Em revista pessoal, com Adilson foram achados um celular e cerca de R\$ 130,00 em espécie e, com Carlos Roberto, R\$ 12,00. Na sacola, havia porções de lança-perfume, maconha e cocaína. Viram que Carlos Roberto estava com o pé em cima de uma pedra. Ao buscarem embaixo dessa pedra, acharam uma segunda sacola, com porções de lança-perfume, maconha e crack. Indagados, Adilson disse ser usuário e que estava ali para comprar drogas para consumo próprio e Carlos Roberto admitiu a traficância. Não se recorda se houve alguma explicação sobre o motivo da entrega da sacola por Adilson a Carlos Roberto. Não conhecia os Réus de abordagens anteriores.

O guarda municipal Gustavo Henrique Menez de Moraes prestou depoimento no mesmo sentido, acrescentando que não viu ninguém jogar ou fazer menção de jogar a mencionada sacola.

Em seu interrogatório judicial, o Réu Carlos Roberto confessou a traficância, negando, porém, a coautoria do Réu Adilson. Disse que Adilson era usuário e venderia uma porção de cocaína a ele. Confirmou que foi achada uma sacola com drogas em uma pedra embaixo do seu pé e disse que a outra sacola estava em um matagal, sendo achada pelos guardas. Em delegacia, confessou a traficância, negando a participação do Corréu, que aponta como usuário (fls. 08).

Em seu interrogatório judicial, o Réu Adilson negou a traficância. Disse que foi ao local para comprar uma porção de cocaína para uso próprio e foram abordados antes que pudesse entregar ou receber qualquer coisa. Não sabe onde a sacola estava. Foi ouvido em delegacia, mas não lembra o que disse. Não confirmou a versão dada em delegacia de que teria recebido a sacola para a dispensar em uma esquina e que, ao ver a viatura, jogou a sacola no chão ali mesmo. Não tem qualquer problema com os guardas ou os policiais civis que registraram a ocorrência. Em delegacia, negou a traficância (fls. 09).

Ou seja, não resta dúvida que os Réus, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, traziam consigo droga, para fins de venda a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

De início, não há que se falar em ilegalidade da atuação de guardas municipais na prisão em flagrante dos Réus, visto que esses presenciaram conduta suspeita – a entrega de uma sacola plástica de um a outro Réu –, em local conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes, e abordaram os Réus em via pública, como qualquer pessoa do povo poderia fazer, não atuando como força de segurança pública, portanto. Nesse sentido, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ILICITUDE DAS PROVAS. ATUAÇÃO INVESTIGATIVA DA GUARDA MUNICIPAL. ANULAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÁXIMA. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. “A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexiste ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa” (AgRg no HC 667.413/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 16/6/2021).

2. Na espécie, os guardas municipais, em patrulhamento de rotina, avistaram o exato momento em que o agravante realizava a venda de entorpecentes, razão pela qual o prenderam em flagrante. (...)” (STJ, AgRg no HC 703036/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 08/03/2022)

No mais, os guardas municipais responsáveis pelo flagrante prestaram depoimentos detalhados e uníssonos, descrevendo as condutas de cada um dos Réus, a apreensão das drogas e do dinheiro com eles e as versões por eles apresentadas quando da prisão. Esses depoimentos demonstram que ambos os Réus traziam com eles entorpecentes destinados à entrega ao consumo de terceiros, vez que o Réu Adilson entregava uma sacola com drogas e dinheiro ao Réu Carlos Roberto e este Réu não só recebia essa sacola como também escondia, embaixo de uma pedra, mais porções de drogas.

Reforça a demonstração da autoria delitiva a confissão, em juízo e em delegacia, feita pelo Réu Carlos Roberto.

Já as negativas do Réu Adilson são frágeis, eis que apresentou versões completamente diferentes em delegacia e em juízo, bem como ressaltou que não haveria motivo para os guardas municipais e os policiais civis, em conluio, tentarem prejudicá-lo. Evidente que esse Réu entregava a sacola com drogas e dinheiro ao outro Réu, conduta típica de traficante, e não de usuário, como quer fazer crer.

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

Os Réus são maiores de 18 (dezoito) anos, penalmente responsáveis (imputáveis), conscientes da ilicitude dos fatos que praticaram e lhes era exigida conduta diversa das que exerceram. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Não há causa de aumento de pena e está configurada a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, já que os Réus são primários, de bons antecedentes (fls. 55/60), não se dedicam a atividades criminosas e não integram organização criminosa.

Passo à dosimetria da pena.

Réu Carlos Roberto

No que se refere à pena base, a natureza da droga deve ser considerada contra o Réu, por terem sido apreendidas quatro diferentes espécies, entre elas crack e cocaína, drogas especialmente viciantes e danosas à saúde pública; já a quantidade é razoável, sendo essa circunstância neutra, portanto. O Réu ostenta bons antecedentes, nunca tendo sido processado criminalmente anteriormente (fls. 55/56 e 60). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, considerando haver uma circunstância judicial favorável e uma desfavorável, que se compensam, a pena base deve ser fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Não há agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP). Porém, como a pena base já foi fixada no mínimo legal, fica mantida a pena base como pena provisória.

Conforme exposto acima, não há causa de aumento de pena e há a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06. Assim, de rigor a redução da pena provisória em 2/3, restando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime aberto.

Em face do disposto no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, e de acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que aplicou o efeito vinculante à declaração de inconstitucionalidade da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" constante do citado dispositivo legal, substituo, na forma do art. 44, CP, a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a saber: prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo.

Réu Adilson

No que se refere à pena base, a natureza da droga deve ser considerada contra o Réu, por terem sido apreendidas quatro diferentes espécies, entre elas crack e cocaína, drogas especialmente viciantes e danosas à saúde pública; já a quantidade é razoável, sendo essa circunstância neutra, portanto. O Réu ostenta bons antecedentes, nunca tendo sido processado criminalmente anteriormente (fls. 57/59). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, considerando haver uma circunstância judicial favorável e uma desfavorável, que se compensam, a pena base deve ser fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Não há agravantes ou atenuantes, ficando mantida a pena base como pena provisória. Conforme exposto acima, não há causa de aumento de pena e há a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06. Assim, de rigor a redução da pena provisória em 2/3, restando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime aberto.

Em face do disposto no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, e de acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que aplicou o efeito vinculante à declaração de inconstitucionalidade da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" constante do citado dispositivo legal, substituo, na forma do art. 44, CP, a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a saber: prestação

pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar os Réus CARLOS ROBERTO DE FREITAS e ADILSON DUTRA DE SOUZA como incurso no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, ambos às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária de um salário mínimo, e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando as penas em concreto aplicadas, concedo aos Réus o direito de recorrer em liberdade.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Considerando que o dinheiro e o celular apreendidos são instrumentos da prática delitiva, decreto o seu perdimento. Encaminhe-se o dinheiro ao FUNAD. O celular é bem inservível e, por isso, determino a sua destruição, oficiando-se.

Expeçam-se certidões de honorários às Defesas Dativas nomeadas.

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intimem-se os Réus para o recolhimento das penas de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeçam-se guias de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, os Réus ao pagamento das custas e despesas processuais, em proporção, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 08 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA